



OUTWITTRADER 

Terms and Conditions

VERSION.1

ISSUE DATE 1 MARCH 2025



ประกาศครั้งที่ 1 : 1 มีนาคม 2568

ยินดีต้อนรับสู่ **OutwitTrader** โปรดอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้อย่างละเอียด
การเข้าถึงและใช้งานบริการของเราถือว่าคุณยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดในเอกสารนี้

ข้อตกลงและข้อจำกัดความรับผิดชอบทางกฎหมาย (Terms of Service and Legal Disclaimer)

สำหรับการให้บริการสัญญาวิเคราะห์แนวโน้มทางเทคนิคเพื่อการเทรด

ปรับใช้กับเว็บไซต์/แอปพลิเคชันของ [**OutwitTrader**] ("ผู้ให้บริการ")

ปรับใช้กับผู้ใช้งานทุกท่าน ("ผู้ใช้งาน")

1. วัตถุประสงค์ของบริการ

- 1.1 บริการของเรามุ่งให้ข้อมูลวิเคราะห์ทางเทคนิค สัญญาณเข้าออกตลาด จุดซื้อ จุดขาย และแนวรับแนวต้าน เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการลงทุนของผู้ใช้งานเท่านั้น
- 1.2 บริการนี้จัดอยู่ในลักษณะของ "เครื่องมือวิเคราะห์เพื่อการศึกษา" ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุนเฉพาะบุคคล (non-personal investment advice)
- 1.3 ผู้ให้บริการ ไม่ทำหน้าที่เป็นผู้จัดการกองทุน ไม่บริหารพอร์ตลูกค้า และไม่ทำการซื้อขายแทนผู้ใช้งานแต่อย่างใด

2. สถานะทางกฎหมายของผู้ให้บริการ

- 2.1 ผู้ให้บริการ ไม่มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์หรือการแนะนำการลงทุนตามกฎหมายของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
- 2.2 ผู้ให้บริการมิใช่ผู้แนะนำการลงทุน (Investment Consultant), ตัวแทนจำหน่ายหลักทรัพย์, หรือผู้จัดการสินทรัพย์
- 2.3 การใช้บริการนี้ไม่ถือว่าเป็นการว่าจ้างให้บริหารเงินทุน หรือดำเนินธุรกิจด้านหลักทรัพย์ใด ๆ ที่อยู่ภายใต้ขอบบังคับของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

3. การรับรู้และยอมรับความเสี่ยง

- 3.1 ผู้ใช้งานรับทราบและยอมรับว่า การลงทุนในตลาดการเงินทุกประเภทมีความเสี่ยง อาจเกิดการขาดทุนทั้งบางส่วนหรือทั้งหมดของเงินลงทุน
- 3.2 ผู้ใช้งานตกลงรับผิดชอบต่อการตัดสินใจซื้อขายด้วยตนเองแต่เพียงผู้เดียว โดยไม่อ้างอิงการวิเคราะห์จากระบบหรือสัญญาณของผู้ให้บริการเป็นการรับประกันผลลัพธ์
- 3.3 ผู้ใช้งานควรศึกษาข้อมูล วิเคราะห์ และพิจารณาความเสี่ยงอย่างรอบคอบ รวมถึงควรขอคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับอนุญาตจากทางการ ก่อนทำการลงทุนจริง

4. ข้อจำกัดความรับผิด (Limitation of Liability)

- 4.1 ผู้ให้บริการไม่รับผิดชอบต่อความเสียหาย ไม่ว่าโดยตรง ทางอ้อม หรือโดยประมาณใด ๆ ที่อาจเกิดจากการใช้งานระบบวิเคราะห์หรือสัญญาณที่ให้
- 4.2 ผู้ให้บริการไม่รับประกันความถูกต้อง แม่นยำ ทันต่อเวลา หรือความสมบูรณ์ของข้อมูลหรือสัญญาณวิเคราะห์
- 4.3 ผลลัพธ์ทางการเงินที่เกิดจากการเทรด หรือการดำเนินการตามข้อมูลจากระบบนี้ ถือเป็นความเสี่ยงของผู้ใช้งาน โดยตรง ผู้ให้บริการไม่รับผิดชอบในทุกรณี

5. ลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญา

- 5.1 ข้อมูล สัญญาณ ระบบวิเคราะห์ และเครื่องมือทั้งหมดที่อยู่ในบริการนี้ เป็นทรัพย์สินทางปัญญาของผู้ให้บริการ
- 5.2 ห้ามนำไปเผยแพร่ คัดแปลง คัดลอก หรือใช้งานเชิงพาณิชย์ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

6. การใช้บริการ

- 6.1 ผู้ใช้งานต้องชำระค่าบริการตามแผนที่เลือกไว้ (รายเดือน รายไตรมาส หรือแบบอื่น) ตามที่แสดงในระบบ
- 6.2 ไม่มีการรับประกันผลกำไร และไม่มีนโยบายคืนเงินในกรณีที่ผลการเทรดไม่เป็นไปตามความคาดหวัง
- 6.3 ผู้ให้บริการสงวนสิทธิในการระงับหรือยุติการให้บริการ หากพบว่ามีการใช้งานผิดวัตถุประสงค์ หรือละเมิดข้อตกลงนี้



7. การแก้ไขข้อตกลง

- 7.1 ผู้ให้บริการมีสิทธิปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมข้อตกลงนี้ได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
- 7.2 การใช้งานอย่างต่อเนื่องหลังการเปลี่ยนแปลง ถือเป็นการยอมรับข้อตกลงฉบับปรับปรุงโดยอัตโนมัติ

8. ข้อกฎหมายและข้อพิพาท

- 8.1 ข้อตกลงนี้อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายแห่งราชอาณาจักรไทย
- 8.2 หากมีข้อพิพาทใด ๆ เกิดขึ้น ให้อยู่ในอำนาจการพิจารณาของศาลไทยเท่านั้น

9. การใช้งานระบบผ่านเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน

- 9.1 ผู้ใช้งานตกลงที่จะใช้งานเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของผู้ให้บริการโดยสุจริต ไม่ใช้ระบบนี้เพื่อกระทำการใด ๆ ที่ฝ่าฝืนกฎหมาย หรือขัดต่อศีลธรรมอันดีของประชาชน
- 9.2 ห้ามมิให้ผู้ใช้งาน:
- แทรกแซง เจาะระบบ หรือเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต
 - ส่งหรือกระจายมัลแวร์ ไวรัส หรือโค้ดอันตรายใด ๆ ผ่านระบบของผู้ให้บริการ
 - ใช้ระบบเพื่อหลอกลวง ปลอมแปลง หรือดำเนินการหลอกลวงผู้อื่นในทางที่ผิดกฎหมาย
 - ดัดแปลง สำเนา หรือทำวิศวกรรมย้อนกลับ (reverse engineering) ต่อระบบหรือเครื่องมือวิเคราะห์โดยไม่ได้รับอนุญาต
- 9.3 ผู้ให้บริการมีสิทธิระงับการใช้งาน หรือยกเลิกบัญชีผู้ใช้งานทันทีหากตรวจพบพฤติกรรมที่ผิดกฎหมาย หรือผิดวัตถุประสงค์ของระบบ

10. การจัดการข้อมูลส่วนบุคคล (ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562)

- 10.1 ข้อมูลส่วนบุคคลที่ผู้ใช้งานให้ไว้ เช่น อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ ข้อมูลทางการเงิน จะถูกรวบรวมและเก็บรักษาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ:
- การให้บริการและสนับสนุนการใช้งานระบบ
 - การจัดการบัญชีสมาชิก
 - การประมวลผลการชำระเงิน
 - การแจ้งข่าวสารและปรับปรุงบริการ
- 10.2 ผู้ให้บริการจะไม่เปิดเผยข้อมูลของผู้ใช้งานแก่บุคคลภายนอก เว้นแต่เป็นการปฏิบัติตามกฎหมาย หรือมีคำสั่งจากหน่วยงานของรัฐที่มีอำนาจตามกฎหมาย
- 10.3 ผู้ใช้งานสามารถขอเข้าถึง แก้ไข หรือเพิกถอนความยินยอมในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลได้ โดยติดต่อผ่านช่องทางที่ผู้ให้บริการกำหนด

11. การปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560

- 11.1 ผู้ให้บริการมีหน้าที่เก็บบันทึกการเข้าใช้งาน (log file) ของผู้ใช้งานไว้ตามที่กฎหมายกำหนด และอาจต้องให้ความร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐหากมีการร้องขอข้อมูล
- 11.2 ผู้ใช้งานตกลงจะไม่กระทำการใด ๆ ที่เข้าข่ายเป็นความผิดตาม พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ เช่น การส่งข้อมูลอันเป็นเท็จ เข้าระบบโดยมิชอบ หรือเผยแพร่ข้อมูลที่ผิดกฎหมายผ่านระบบของผู้ให้บริการ
- 11.3 ความผิดใด ๆ ที่เกิดจากการกระทำของผู้ใช้งาน ผู้ให้บริการจะถือว่าเป็นความรับผิดชอบของผู้ใช้งานเพียงผู้เดียว และมีสิทธิดำเนินการตามกฎหมายได้ทันที

12. ข้อตกลงเกี่ยวกับการชำระเงินและบริการแบบมีค่าใช้จ่าย

(Payment Terms and Subscription Conditions)

- 12.1 ผู้ให้บริการให้บริการในรูปแบบเสียค่าบริการ โดยผู้ใช้งานจะต้องชำระเงินล่วงหน้าตามแผนค่าบริการที่เลือกไว้ (เช่น รายเดือน รายไตรมาส หรือแบบอื่น ๆ ที่ระบุไว้บนเว็บไซต์/แอปพลิเคชัน)
- 12.2 การชำระเงินสามารถทำได้ผ่านช่องทางที่ผู้ให้บริการรองรับ เช่น
- โอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 - ชำระผ่านระบบรับชำระออนไลน์ เช่น QR Code / Payment Gateway / บัตรเครดิต / TrueMoney / PromptPay
- 12.3 ผู้ใช้งานตกลงว่า การชำระเงินที่ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ไม่สามารถขอคืนเงิน (non-refundable) ยกเว้นในกรณีที่เกิดความผิดพลาดจากระบบของผู้ให้บริการโดยตรง และผู้ให้บริการเป็นผู้พิจารณาเป็นกรณีเฉพาะเท่านั้น
- 12.4 ผู้ให้บริการไม่มีหน้าที่รับประกันผลตอบแทนหรือผลลัพธ์จากการใช้งานสัญญาณวิเคราะห์ และการชำระค่าบริการไม่ใช่การซื้อ “ผลกำไร” หรือผลลัพธ์ทางการเงินใด ๆ ทั้งสิ้น
- 12.5 กรณีผู้ใช้งานไม่ชำระเงินหรือชำระไม่ครบถ้วนภายในกำหนด ผู้ให้บริการมีสิทธิระงับบัญชีหรือจำกัดสิทธิ์การเข้าถึงบริการทันทีโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า



13. ใบกำกับภาษีและข้อบังคับตามกฎหมายไทย (Tax & Legal Compliance)

- 13.1 หากผู้ให้บริการมีสถานะเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT Registered) และมีระบบบัญชีอย่างเป็นทางการ สามารถออกใบเสร็จรับเงินหรือใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบให้ได้ตามที่ผู้ใช้งานร้องขอ
- 13.2 รายได้จากการให้บริการถือเป็นรายได้ตามกฎหมายไทย ซึ่งอาจอยู่ภายใต้บังคับของภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด. 90/91) หรือภาษีเงินได้นิติบุคคล (ภ.ง.ด. 50) ตามโครงสร้างการดำเนินงานของผู้ให้บริการ
- 13.3 ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขราคาค่าบริการและเงื่อนไขการชำระเงินโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า โดยราคาที่แสดงในระบบในขณะที่ผู้ใช้งานชำระเงินจะถือเป็นราคาสุดท้าย

14. การป้องกันการฟอกเงิน และการใช้ระบบรับเงินโดยชอบด้วยกฎหมาย

- 14.1 ผู้ให้บริการมุ่งปฏิบัติตามแนวทางการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (Anti-Money Laundering: AML) และการป้องกันการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (CFT)
- 14.2 ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการสอบถามแหล่งที่มาของเงิน หรือขอเอกสารยืนยันตัวตนหากพบการชำระเงินผิดปกติ เช่น ยอดสูงผิดปกติ ใช้นิติบุคคล หรือพฤติกรรมที่เข้าข่ายต้องสงสัย
- 14.3 ผู้ให้บริการอาจรายงานธุรกรรมต้องสงสัยต่อหน่วยงานรัฐ เช่น ปปง. ตามกฎหมายว่าด้วยการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม)

ติดต่อเรา: หากมีคำถามเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ

OutwitTrader (ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า)



อีเมล : outwittrader.service@gmail.com